



2021 年 12 月证券从业资格《证券市场基本法律法规》考前精选练习题三

一、单项选择题

1. 证券业内通常将财务顾问业务纳入()业务范畴。【选择题】

- A. 投资银行
- B. 商业银行
- C. 中央银行
- D. 非银行

2. 证券公司、资产托管机构及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员从事客户资产管理业务，损害客户合法利益的，应当依法承担()责任。【选择题】

- A. 刑事
- B. 民事
- C. 侵权
- D. 违约

3. 期货公司开立、变更或者撤销期货保证金账户的，应在()向其住所地的中国证监会派出机构和期货保证金安全存管监控机构备案。【选择题】

- A. 当日
- B. 第二日
- C. 一周内
- D. 一个月内

4. 根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》，证券公司经营自营业务，其持仓规模符合规定的是()。【选择题】





- A. 自营非权益类证券及其衍生品的合计额不得超过净资本的 100%
- B. 自营权益类证券及其衍生品的合计额不得超过净资本的 500%
- C. 持有一种非权益类证券的规模不得超过其总规模的 20%，不含同业存单，因包销等导致的情形及中国证监会另有认定的除外
- D. 持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过 30%，因包销、中国证监会认可的做市业务以及股票质押违约处理等导致的情形及中国证监会另有认定的除外
5. 从业人员应自觉遵守法律、行政法规，接受并配合()的监督与管理。【选择题】
- A. 中国证监会
- B. 中国证券业协会
- C. 中国证监会在各地的派出机构
- D. 证券公司
6. 下列属于自益权的是()。【选择题】
- A. 股东大会召集请求权
- B. 提起诉讼权
- C. 公司事务的知情权
- D. 股份转让权
7. ()是指为上市公司的收购、重大资产重组、合并、分立、股份回购等对上市公司股权结构、资产和负债、收入和利润等具有重大影响的并购重组活动提供交易估值、方案设计、出具专业意见等专业服务。【选择题】
- A. 上市公司并购重组投资咨询业务
- B. 上市公司并购重组财务顾问业务
- C. 上市公司并购重组经纪业务
- D. 上市公司并购重组投资银行业务





8. ()属于中国证监会等监管机构制定信用业务相关监管政策、实施监督管理的重要法律依据。【选择题】

- A. 《证券公司监督管理条例》
- B. 《证券公司融资融券业务管理办法》
- C. 《证券公司融资融券业务内部控制指引》
- D. 《深圳证券交易所融资融券交易实施细则》

9. 注册会计师、律师、信用评级机构等相关机构和人员所出具的文件含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，由中国人民银行按照《中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。其行为给他人造成损失的，应当就其负有责任的部分依法承担()。【选择题】

- A. 刑事责任
- B. 民事责任
- C. 行政责任
- D. 经济责任

10. 私募基金与公募基金的主要区别是()。【选择题】

- A. 一个是公开募集基金，一个是非公开募集基金
- B. 投资范围不同
- C. 募集对象不同
- D. 信息披露要求不同

二、组合型选择题

1. 财务顾问主办人应具备的条件包括()。【组合型选择题】

- I. 参加中国证监会认可的财务顾问主办人胜任能力考试且成绩合格
- II. 所任职机构同意推荐其担任本机构的财务顾问主办人
- III. 未负有数额较大到期未清偿的债务





IV. 具有证券从业资格

- A. I、II、III
- B. II、III、IV
- C. I、II、IV
- D. I、II、III、IV

2. 下列选项中，属于证券经纪业务构成要素的是()。【组合型选择题】

- I. 委托人
- II. 证券经纪商
- III. 证券交易所
- IV. 证券公司

- A. I、II、III
- B. II、III、IV
- C. I、III、IV
- D. I、II、III、IV

3. 下列人员属于A上市公司证券交易内幕信息知情人的有()。【组合型选择题】

- I. 公司的董事甲某
- II. 持有A公司10%股份的股东B公司的普通员工乙某
- III. A公司的实际控制人丙某
- IV. 为A公司本次交易涉及的资产进行评估的注册评估师丁某

- A. II、III、IV
- B. I、II、III
- C. I、II、III、IV





D. I、II、IV

4. 证券公司的从业人员利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，涉及()情形之一的，应予立案追诉。

【组合型选择题】

I. 期货交易占用保证金数额累计超过规定的金额的

II. 证券交易成交额累计超过规定的金额的

III. 获利或者避免损失数额累计超过达到规定的金额的

IV. 多次利用内幕信息以外的其他未公开信息进行交易活动的

A. I、III、IV

B. II、IV

C. I、IV

D. I、II、III、IV

5. 证券公司、证券投资咨询机构提供证券投资顾问服务，应当与客户签订证券投资顾问服务协议的内容包括()。【组合型选择题】

I. 证券投资顾问的职责和禁止行为

II. 证券投资顾问服务的内容和方式

III. 收费标准和支付方式

IV. 终止或者解除协议的条件和方式

A. I、II、IV

B. I、II、III

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

参考答案解析





一、单项选择题

1、正确答案：A

答案解析：证券业内通常将财务顾问业务纳入投资银行业务范畴。

2、正确答案：B

答案解析：证券公司、资产托管机构及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员从事客户资产管理业务，损害客户合法利益的，应当依法承担民事责任。

3、正确答案：A

答案解析：期货公司开立、变更或者撤销期货保证金账户的，应在当日向其住所地的中国证监会派出机构和期货保证金安全存管监控机构备案，并通过规定的方式向客户披露期货保证金账户开立、变更或者撤销情况。

4、正确答案：C

答案解析：根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》，证券公司经营自营业务，其持仓规模必须符合下列规定：

5、正确答案：A

答案解析：从业人员应遵守国家相关法规规范，接受并配合中国证监会的监督与管理，接受并配合中国证券业协会的自律管理，遵守交易场所有关规则、所在机构的规章制度以及行业公认的职业道德和行为准则。

6、正确答案：D

答案解析：自益权是指股东仅以个人利益为目的而行使的权利，即依法从公司取得收益、财产或处分自己股权的权利，包括股利分配请求权、剩余财产分配权、新股认购优先权、股份质押权和股份转让权等。

7、正确答案：B

答案解析：上市公司并购重组财务顾问业务是指为上市公司的收购、重大资产重组、合并、分立、股份回购等对上市公司股权结构、资产和负债、收入和利润等具有重大影响的并购重组活动提供交易估值、方案设计、出具专业意见等专业服务。

8、正确答案：A

答案解析：《证券法》、《证券公司监督管理条例》是中国证监会等监管机构制定信用业务相关监管政策、实施监督管理的重要法律依据。





9、正确答案：B

答案解析：注册会计师、律师、信用评级机构等相关机构和人员所出具的文件含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，由中国人民银行按照《中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。其行为给他人造成损失的，应当就其负有责任的部分依法承担民事责任。

10、正确答案：A

答案解析：公募基金就是公开募集基金，而私募基金是通过非公开方式募集基金，这是私募基金与公募基金的主要区别。基金公开募集与非公开募集的区别还表现在以下方面：募集方式不同；募集对象不同；信息披露要求不同。

二、组合型选择题

1、正确答案：D

答案解析：财务顾问主办人应具备的条件除了上述四项以外，还包括：具备中国证监会规定的投资银行业务经历；最近 24 个月无违反诚信的不良记录；最近 24 个月未因执业行为违反行业规范而受到行业自律组织的纪律处分；最近 36 个月未因执业行为违法违规受到处罚；中国证监会规定的其他条件。

2、正确答案：A

答案解析：证券经纪业务一般由委托人（I 正确）、证券经纪商（II 正确）、证券交易所（III 正确）、证券交易的对象四个要素构成。

3、正确答案：C

答案解析：证券交易内幕信息的知情人包括：（1）发行人的董事、监事、高级管理人员；（I 项正确）（2）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；（III 项正确）（3）发行人控股的公司及其董事、监事、高级管理人员；（4）由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；（5）证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易进行管理的其他人员；（6）保荐人、承销的证券公司、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；（IV 项正确）（7）国务院证券监督管理机构规定的其他人员。

4、正确答案：D

答案解析：根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员、单位，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事上述交易活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）证券交易成交额累计在 50 万元以上的；（II 项正确）（2）期货





交易占用保证金数额累计在 30 万元以上的;(I 项正确) (3) 获利或者避免损失数额累计在 15 万元以上的;(III 项正确) (4) 多次进行内幕交易、泄露内幕信息的;(IV 项正确) (5) 其他情节严重的情形。

5、正确答案：D

答案解析：根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券公司、证券投资咨询机构提供证券投资顾问服务，应当与客户签订证券投资顾问服务协议，并对协议实行编号管理。协议应当包括下列内容：(1) 当事人的权利义务;(2) 证券投资顾问服务的内容和方式;(II 项正确) (3) 证券投资顾问的职责和禁止行为;(I 项正确) (4) 收费标准和支付方式;(III 项正确) (5) 争议或者纠纷解决方式;(6) 终止或者解除协议的条件和方式。(IV 项正确)

